

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

към Договор за предоставяне на концесия за подземни природни богатства –
варовици, чрез добив от находище “Царевец”, Врачанска област,
сключен на 18.06.1999г.

Днес, 25.10.2004г. /двадесет и пети октомври две хиляди и четвърта година/ в гр.София,
Република България, на основание:

- Решение №746 на Министерския съвет от 15.09.2004г. за изменение и допълнение на Решение №310 на Министерския съвет от 1999г. за предоставяне на концесия за подземни природни богатства – варовици, чрез добив от находище “Царевец”, област Враца .(ДВ, бр.46 от 1999г.)
- чл.24 от Закона за концесиите и чл.71 от Закона за подземните богатства;
- чл.20а, ал.2 от Закона за задълженията и договорите и
- чл.46 от Договора за предоставяне на концесия за подземни природни богатства – варовици, чрез добив от находище “Царевец”, Врачанска област (наричан отук нататък “Договорът”)

СТРАНИТЕ

1. МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, наричан по-долу за краткост **КОНЦЕДЕНТ**, представляван от Заместник министър-председателя и Министър на икономиката – **ЛИДИЯ ШУЛЕВА** от една страна

и

2.“ХЕМУС - М” АД, наричано по-долу **КОНЦЕСИОНЕР**, регистриран по ф.дело 2672/1991г., по описа на Врачански окръжен съд, със седалище и адрес на управление гр.Мездра, ул.”Христо Ботев” №1, представлявано от **АНДРЕАС СИДЕРИС ИСПИРИДИС**, ЕНЧ, гражданин на Република Гърция, л.п. серия N, -----, в качеството му на Изпълнителен директор на КОНЦЕСИОНЕРА, от друга страна

сключиха настоящото Допълнително споразумение за изменение и допълнение на
Договора, както следва:

Чл.1. /1/ Навсякъде в текста на Договора пред думата “богатства” думата “природни” се заличава.

/2/ Навсякъде в текста на Договора думите “технически (работен) проект” и “технически (работния) проект” се заменят съответно с “цялостен работен проект” или с “цялостния работен проект”.

/3/ Навсякъде в текста на Договора думите “инженерни проекти” се заменят с “годишни работни проекти”.

Чл.2. /1/ Чл.1, ал.1 от Договора придобива следната редакция:

“/1/ Концедентът предоставя на концесионера концесия за добив на подземни богатства по чл.2, т.6 от Закона за подземните богатства – скално-облицовъчни материали – варовици, чрез добив от находище “Царевец”, област Враца, индивидуализирано с координатите на точки с номера от 1 до 10 на контура на запасите, съгласно схема и координатен регистър в координатна система “1970г.”(Приложение №1).

/2/ Съществуващата ал.2 на чл.1 от Договора се заличава и се създава нова алинея 2 със следното съдържание:

“/2/ За осъществяване на дейността по концесията, на концесионера се предоставя допълнителна площ по смисъла на чл.37, ал.1 от Закона за подземните богатства в размер на 0,016 кв.км. (15,6 дка) с координатите на точки с номера от 11 до 16, индивидуализирана в схема и координатен регистър в координатна система “1970г.” (Приложение №2). Концесионерът няма право да извършва търсене, проучване и добив на подземни богатства в предоставената му допълнителна площ, освен ако получи специално разрешение или концесия за това при условията и по реда на действащото законодателство.”

Чл.3. В чл.2 от Договора, след думите “защитените със закон територии и обекти” се добавя “и паметници на културата”, а думите “в инвестиционната програма на концесионера” се заменят с “в цялостния и годишните работни проекти”.

Чл.4. Чл.5 от Договора се отменя. Създава се нов чл.5 със следното съдържание:
“Чл.5 /1/ Геоложката и техническа информация и документация, получени в резултат на дейностите по договора са собственост на концедента и концесионера. Собствеността съществува, докато договора е в сила.

/2/ За срока на договора, информацията и документацията се събират и съхраняват от концесионера съгласно изискванията на действащото законодателство.

/3/ При прекратяване на концесионния договор, информацията и документацията стават изключителна собственост на концедента.”

Чл.5. Създава се чл.5а със следното съдържание:

“Чл.5а При предприемане на действия по отчуждаване на земя, включена в концесионната площ, разходите по отчуждителните процедури са за сметка на концесионера.”

Чл.6. Чл.7, ал.1, т.6 от Договора придобива следната редакция:

“6. да изгражда сгради и съоръжения и да извършва други необходими подобрения, свързани с ползването на концесионния обект. В случаите, когато строителните работи и подобренията следва да бъдат извършени върху недвижими имоти – държавна собственост, концесионерът ги извършва след предварително съгласие на компетентния държавен орган. След изтичане на срока на концесията, всички съгласувани с концедента подобрения стават собственост на концедента, който заплаща стойността им на концесионера. Концедентът придобива собствеността върху подобренията по остатъчна стойност.”

Чл.7. Чл.7, ал.2, т.14 от Договора придобива следната редакция:

“14. да разработва и представя за съгласуване с министъра на околната среда и водите и министъра на икономиката в срок до 31 март на текущата година всеки годишен работен проект за добив и първична преработка. След съгласуване с компетентните органи годишният работен проект става неразделна част от договора и е задължителен за изпълнение;”

Чл.8. /1/ Точка 3 в глава “ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ” се отменя. Създава се нова т.3 със следното съдържание:

“3. ЦЯЛОСТЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ – проект, включващ общата концепция за осъществяване на дейностите за срока на концесията, съдържащ общи данни за обема, техническите и технологичните решения и срока на предвижданите минно-добивни и преработвателни дейности, за размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда и за безопасността и здравето на работещите и/или други данни, изисквани от действащото законодателство;”

/2/ Точка 4 в глава “ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ” се отменя. Създава се нова т.4 със следното съдържание:

“4. ГОДИШЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ – проект, съдържащ данните, посочени в чл.83, ал.1 от Закона за подземните богатства и/или други данни, изисквани от действащото законодателство;”

/3/ Точка 5 в глава “ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ” се отменя.

/4/ В глава “ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ” се създават нови т.9, 10 и 11:

“9. ПОДОБРЕНИЕ – всяка инвестиция, която е трайно прикрепена към обекта на концесия и повишава неговата стойност или допринася за неговото запазване;

10. ОСТАТЪЧНА СТОЙНОСТ – стойността, след отчитане на амортизациите;”

11. ИНВЕСТИЦИИ – разходи за придобиване, разширяване и възстановяване на дълготрайни материални активи, за опазване и възстановяване на околната среда, за допроучване на концесионния обект и/или за внедряване на технологии и/или информационни системи и/или за придобиване на патенти, лицензии и ноу-хау, свързани с дейностите по концесията, извършени от КОНЦЕСИОНЕРА със собствени средства и/или със средства, предоставени му от трети лица чрез каквито и да е допустими по българското законодателство финансови инструменти, включително кредитиране;”

Чл.9. Създава се чл.51:

“Чл.51. Правото на собственост на концедента върху обекта на концесията се установява с Акт № 253 от 25.06.1997г. за изключителна държавна собственост (Приложение №8).

Чл.10. Създават се нови и се изменя номерацията на съществуващи приложения към Договора, както следва:

1. досегашното Приложение № 1 става Приложение № 8;
2. досегашното Приложение №2 става Приложение №1;
3. създава се ново Приложение №2 – Схема на новите гранични точки на концесивната площ с координатен регистър;

Чл.11. Настоящото Допълнително споразумение №1 влиза в сила от момента на изключване на площта по чл.2, т.2 от площта по предоставеното от министъра на околната среда и водите на “Хемус-М” АД Разрешение за търсене и проучване.

Чл.12. Настоящото Допълнително споразумение №1 съдържа 4 (четири) страници заедно с приложението към него и е изготвено в три еднообразни екземпляра на български език – два за КОНЦЕДЕНТА и един за КОНЦЕСИОНЕРА.

ЗА КОНЦЕДЕН

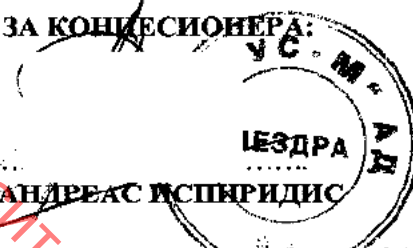
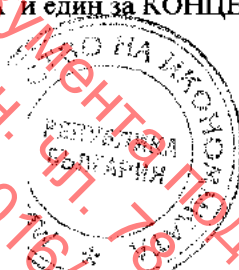
.....
ЛИДИЯ ШУЛЕВ

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

АНДРЕАС ИСПИРИДИС

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



Настоящото Допълнително споразумение №1 влиза в сила от момента на изключване на площта по чл.2, т.2 от площта по предоставеното от министъра на околната среда и водите на “Хемус-М” АД Разрешение за търсене и проучване.

от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

и другите лични данни във връзка с чл. 4, т. 1

Схема на находище "Царец" и граници на допълнителната п.з.ц
 със списък на координатите на граничните точки
 М 1:2 500
 /Координатна система 1970г./

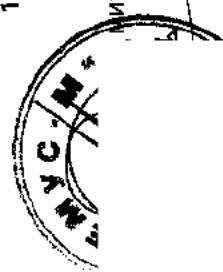
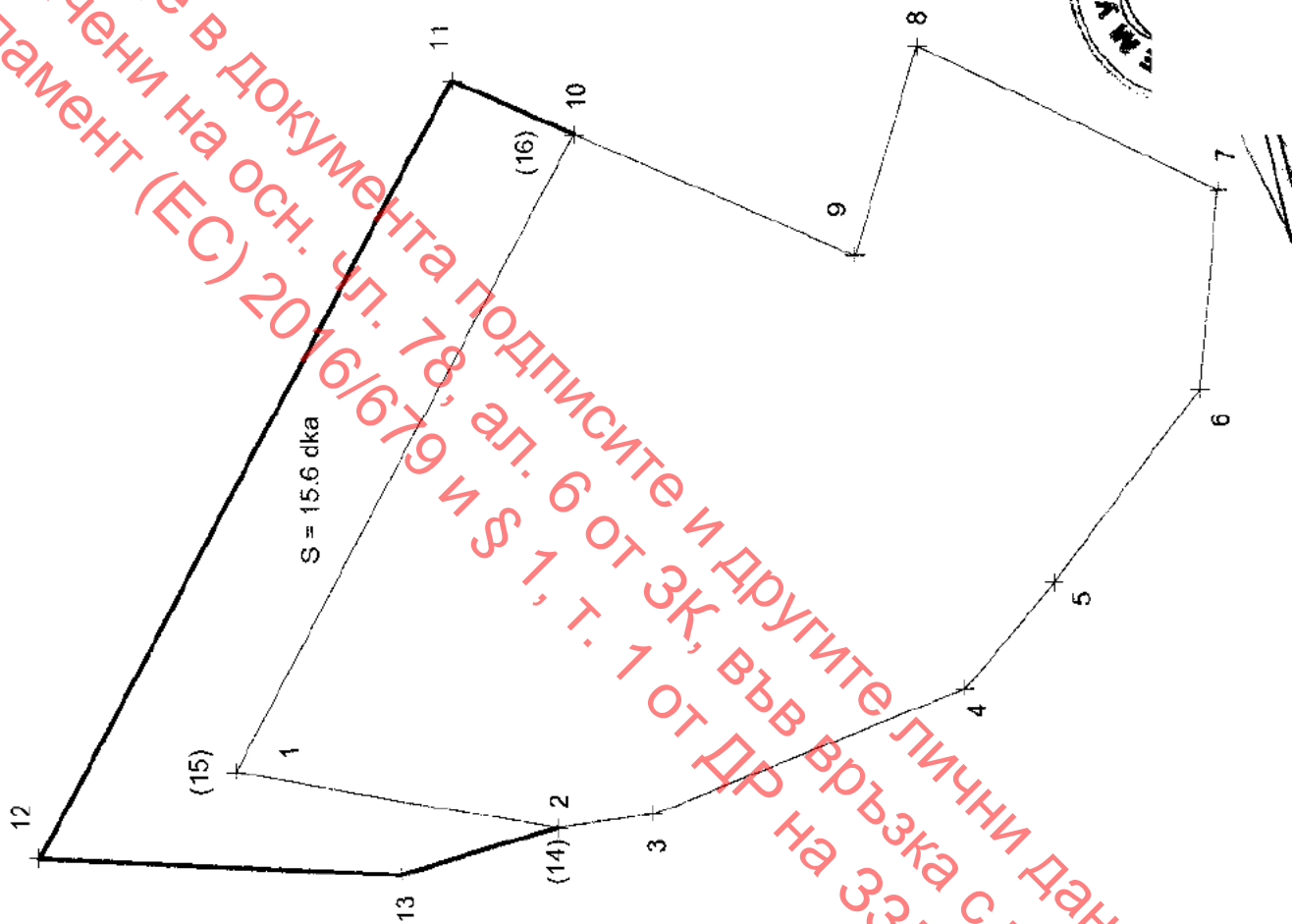
Област: Враца
 Община: Мездра
 Землище: с. Царец

Координати на находище "Царец"

Y	X
1. 8546002.48	4689571.85
2. 8545981.50	4689464.08
3. 8545986.05	4689431.91
4. 8546026.51	4689326.55
5. 8546062.15	4689296.65
6. 8546127.05	4689247.15
7. 8546194.65	4689240.69
8. 8546245.38	4689341.55
9. 8546174.15	4689362.59
10. 8546215.95	4689456.62

Координати на допълнителната площ

Y	X
11. 8545974.39	4689638.15
12. 8546234.95	4689497.50
13. 8545966.50	4689516.90
14. 8545981.50	4689464.08
15. 8546002.48	4689571.85
16. 8546215.95	4689456.62



Имен: Царец